**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ**
**ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІ АГЕНТТІГІ**

# Жалған ақша жасау фактісі бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру бойынша

# ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

**(Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 231-бабы)**

**Астана қаласы, 2025 жыл**

**УОК 343**
**КБК 67.411**

**Тюмалиев Е.Е., Даулетов А.Б.**
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 231-бабы бойынша жалған ақша жасау фактісі бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар: Әдістемелік ұсынымдар. Қаржылық мониторинг агенттігі. – Астана, 2025. – 13 б.

Осы әдістемелік ұсынымдар Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігімен жалған ақша немесе бағалы қағаздарды дайындау, сақтау, тасымалдау не өткізуге байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау және сотқа дейінгі тергеп-тексеру бойынша әзірленді. Әдістемелік ұсынымдарда қылмыстардың жасалу тетіктері ашып көрсетіліп, фальшивомонетшілік жасау түрлері жіктелген. Тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру шараларының (ЖІШ) алгоритмдеріне, соның ішінде жалған ақшаны банктер мен сауда орындарында алып қою рәсімдеріне, сондай-ақ купюраларды дайындау тәсілін анықтауға арналған криминалистикалық әдістерді қолдануға айтарлықтай назар аударылған. Бұдан бөлек, ұсынымдарда профилактикалық шаралар мен күдіктілердің кінәсін құжаттау және ұстау тәртібі қамтылған.

Әдістеме құқық қорғау және арнайы органдардың қызметкерлеріне, прокурорларға, судьяларға, мемлекеттік қызмет саласындағы басшыларға, оқытушылар мен ғалымдарға, сондай-ақ кең бейінді заңгерлерге арналған.

**УОК 343**
**КБК 67.411**

© Қаржылық мониторинг агенттігі

# МАЗМҰНЫ

**КІРІСПЕ .....**Ошибка! Закладка не определена.

1. ҚЫЛМЫСТЫҚ СХЕМАЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ.....4

**2. «КӘСІБИ ҚЫЛМЫСКЕРЛЕРДІҢ» ҚЫЛМЫСТЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕХАНИЗМІ .....6**

**3. БАСТАПҚЫ ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ АЛГОРИТМІ .....8**

**3.1. Ұйымдардағы жалғандықты анықтау үдерісі.....8**

**3.2. Жалған банкноттарды анықтағандағы әрекеттер Ошибка! Закладка не определена.**

**3.3. Тергеу-жедел тобының оқиға орнындағы әрекеттері..** Ошибка! Закладка не определена.

**4. АНАЛИТИКАЛЫҚ, ТЕХНИКАЛЫҚ-КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ .....10**

**4.1. Сараптамалық зерттеулер** .....10

**4.2. Ақпараттық-аналитикалық жұмыс .. Ошибка! Закладка не определена.**

**5. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ АЛДЫН-АЛУ. 11**

**5.1. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің негізгі бағыттары**……11

**5.2. Профилактикалық шаралар**……11

# КІРІСПЕ

Жалған ақша жасау мемлекет экономикасының қауіпсіздігіне тікелей қауіп болып табылады және несие–ақша жүйесінің тұрақтылығын шайқалтушы әсерге ие.

Жалған ақшамен күресті тиімді ұйымдастыру кешенді тәсілді талап етеді; оған жалғандық анықталған сәттен бастап қару-жарақсыз тергеу әрекеттерінің нақты алгоритмін енгізу, терең аналитикалық жұмыс жүргізу, барлық спектрдегі жедел-іздестіру шараларын (ЖІШ) қолдану және қаржы мен коммерциялық ұйымдармен тығыз өзара әрекеттестік кіреді.

Дәлелдемелерді жинауда технико-криминалистикалық зерттеулер шешуші рөл атқарады, атап айтқанда басып шығару құрылғыларының жасырын белгілерін талдау — бұл жалған купюраларды жасау үшін қолданылған жабдықты анықтауға мүмкіндік береді. Тергеудің табысы мәліметтерді жүйелі салыстыруға, криминогендік карталар құруға, таратудың/сатудың маршруттарын талдауға және күдіктілердің байланыстарын жан-жақты тексеруге байланысты.

# 1. ҚЫЛМЫСТЫҚ СХЕМАЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ

Тергеу-жедел тәжірибені талдау жалған ақша жасау және оны тарату ісіне араласқан тұлғалар мен топтардың үш негізгі санатын айқындайды. Әрбір санаттың өзіне тән ерекшеліктері, мотивтері және жұмыс әдістері бар.

| Санат | Құрамы және сипаттамасы | Жалған ақшалардың сапасы және оны тарату әдістері |
|---|---|---|
| **«Кәсіби қылмыскерлер»** | Ұйымдасқан қылмыстық топтар (ҰҚТ) — анық иерархиясы және рольдердің нақты бөлінісі бар (жасайтындар, таратушылар, жүргізушілер). Оларға IT саласында арнайы білімдері бар және қылмыстық ортада байланыстары бар тұлғалар жатады. Көп жағдайда олар туыстардан, таныстардан немесе бір аймақтың тумаларынан құралады. ҰҚТ-тың кейбір мүшелері бұрын осыған ұқсас қылмыстар үшін сотталған және ішкі істер органдарында есепте болуы мүмкін. | **Жоғары.** Профессионалдық жабдық (лазерлік принтерлер), арнайы қағаз, су таңбалары мен қағаз құрылымының (арнайы текстураның) имитациясы қолданылады. Сатылым қылмыстық құрылымдарға көтерме түрде жүзеге асырылады немесе алдын-ала жоспарланған маршруттар бойынша ірі қалалардағы тарату желісі арқылы бөлшек саудада өткізіледі.<br>Сату орындары: валюта детекторлары жоқ және бейнебақылауы тиімсіз сауда нүктелері, жанар-жағармай құю станциялары (АЗС), кафелер. |
| **«Әуесқойлар»** | Алдын ала сөз байласқан адамдар тобы – әдетте тұрақты табысы жоқ, | **Төмен.** Үй жағдайында стандартты қағазға жасалады. Мамандарға оңай |

| | | |
|---|---|---|
| | компьютерлік технологияларды жақсы меңгерген студенттер немесе жастар. Көбінесе олар – бір-бірімен достар немесе сыныптастар. | анықталады. Банкноттарды жасыру мақсатында оларға ескі көрініс беріп (қымшып, жыртып), зақымдайды. Сату түнгі уақытта шағын дүкендер мен киоскілер арқылы жүзеге асырылады. Қызмет эпизодтық сипатта болуы мүмкін. |
| **«Жеке тұлғалар»** | Жалған купюраны (мысалы, қайтарым ретінде алған) алып, оны төлем ретінде пайдалануға тырысатын жасы, жынысы мен білімі әртүрлі адамдар. | **Қолданылмайды (жасаушылар емес).** Сату, әдетте, дара/бір реттік сипатта болады. Жеке тұлға купюраның жалған екеніне күмәнданбауы мүмкін. Мұндай жағдайда қасақана ниетті процессуалдық тұрғыда дәлелдеу мүмкін емес. Тергеу үшін қызығушылық тудырады — жалған купюра қай жерден, қай уақытта және қай адамнан алынғаны туралы ақпарат көзі ретінде. |

## 2. «КӘСІБИ ҚЫЛМЫСКЕРЛЕРДІҢ» ҚЫЛМЫСТЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕХАНИЗМІ

Ұйымдасқан қылмыстық топтардың қызметін тергеу ең күрделі болып табылады — бұл жоғарғы деңгейдегі ұйымдасу, конспирация және жалғандықтардың жоғары сапасымен байланысты. Ең жиі жалғандалатын купюралар — 10 000, 5 000 және 2 000 теңгелік ноталар, сондай-ақ шетел валютасы: 100 АҚШ долларына және 500 еуроға тең.

Тәжірибе жүзінде ұйымдасқан құрылымның екі түрі кездеседі:

1. **Екі буынды ҰҚТ:** Бір буын – жалған ақшаны дайындаумен, екіншісі – оны таратумен және өткізумен айналысады.
2. **Өндіруші ҰҚТ:** Топ тек жалған ақша жасаумен айналысады және оларды ірі көлемде әртүрлі таратушы топтарға өткізеді.

**Жалған банкнот жасау процессі:**

**1) Дайындық операциялары:**

- **Ғимарат/жұмыс орны:** Гараждар, пәтерлер қолданылады. Жасырындық мақсатында ғимаратты тұрақты түрде (барлық жабдық сол жерде сақталады), немесе бір-екі партия жасау үшін қысқа мерзімге (7–10 күнге) жалға алады. Соңғы жағдайда жасаушылар цехтан шықпай автономды түрде жұмыс істейді.
- **Жабдықтар:** Техника таңдау купюраның номиналына тәуелді. Жарық және түрлі-түсті банкноттар (10 000, 5 000 теңге) үшін лазерлік түсті принтерлер пайдаланылады. Ақшыл/әлсірақ түсті купюралар (2 000, 1 000, 500 теңге) үшін — түсті струйлы немесе матрицалық принтерлер. Сонымен қатар гильотина, химиялық реагенттер, арнайы қағаз және бояғыштар сатып алынады.

**2) Тұйымды жасаудың тікелей процесі (басып шығару):**

- **Сканерлеу және өңдеу:** Шынайы купюра сканерленеді. «Фотошоп» секілді бағдарламалар арқылы сериясы (кириллицадағы екі әріп) мен нөмірі (жеті цифр) өзгертіледі. Бұл процесс еңбек қарқыны жоғары, өйткені цифрлардың әртүрлі өлшемі мен фондық түсі бар. Әдетте әр жаңа партия үшін серияның бір әріпі мен нөмірдің бірнеше цифры өзгереді.
- **Басып шығару және қорғаныш элементтерін имитациялау:** Арнайы ақ қағаз (қалыңдығы 0,04 мм-ге дейін) қолданылады. Купюраның алдыңғы және артқы беттері бөлек парақтарға басылады. Парақтардың бірінің ішкі (таза) жағына су таңбасын еліктейтін сурет салынады.
- **Жинау:** Купюра бөліктері гильотинамен кесіліп, жапсырылып жинақыға келтіріледі. Жапсырылғанда су таңбасын еліктейтін кескін қағаздың ішінде қалып, жарыққа қарағанда көрінеді. Кебіп қалған желім жалғанға нақты банкнотаға ұқсас хруст (шаңқылы) дыбыс береді.

### 3) Сату схемалары мен конспирация шаралары:

- **Жоспарлау:** Жауапты тұлғалар, республика бойынша ірі қалаларға қозғалыс маршруты, сату көлемі мен көлік құралдары анықталады. Өткізушілер, әдетте, өз қаласында әрекет етпейді.
- **Сату орындары:** Сауда нүктелері, жанармай құю станциялары, кафелер, жолаушылар ағыны көп асханалар, тауарды тез өткізетін сауда агенттері — мұнда персонал ақшаны мұқият тексеруге үлгермейді, техникалық құрал-жабдықтар *(валюта детекторлары, бейнебақылау)* жоқ немесе тиімсіз болады.
- **Сату әдістері:**
  - **Кішігірім көтерме:** сатып алушылар — криминалдық орта өкілдері.
  - **Бөлшек сату:** өткізуші арзан тауар (1 000–1 500 теңге тұратын) сатып алып, үлкен номиналды жалған купюрамен (10 000 теңге) есептесіп, нағыз қайтарымды алады.
- **Конспирация:** Кеш немесе түнгі уақытта әрекет ету, күннен қорғайтын көзілдірік, маскалар немесе көзге байқалмайтын аксессуарлар қолдану, валюта детекторлары жоқ орындарды таңдау.

**Технологиялық осалдық**

**Көптеген принтерлердің бағдарламалық қамтамасыздандырылуы басылған беттерге белгі шығаратын құрылғының (БШҚ) жасырын белгілерін қалдырады. Бұл белгілер принтердің маркасы, түрі, шығарылған күні мен уақыты және зауыт-өндірушісі туралы кодталған ақпаратты қамтиды. Бір партияға жататын бірнеше купюра болса, сарапшы осы мәліметтерді анықтай алады.**

# 3. БАСТАПҚЫ ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ АЛГОРИТМІ

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру, әдетте, жалған ақша белгілері анықталғаннан кейін басталады.

**Тергеп-тексеруді бастауға тән негіздер:**

- **Ең жиі кездесетіндер:** Ұлттық банк, екінші деңгейлі банктер (ЕДБ) тарапынан қайта есептеу кассаларында, сауда-ойын-сауық орындарында (супермаркеттер, айырбастау пункттері, кафелер, жанармай құю станциялары) жалған ақша табылғаны туралы хабарламалар.
- **Өте сирек:** Қылмыстық қудалау органының қылмыс белгілерін тікелей анықтауы немесе азаматтардың шағымдары.

**Ұйымдардан ақпарат түскен кезде жалғандықты анықтау және тіркеу үдерісі мекеме түріне байланысты өзіндік ерекшеліктерге ие.**

## 3.1. Ұйымдардағы жалғандықты анықтау үдерісі

**Банктік мекемелерде (ЕДБ)**

Банктерге қолма-қол ақша екі негізгі жолмен түседі, және әрбір жағдайда жалғандықты анықтау үдерісі өзіндік ерекшеліктерге ие.

| Ақша түсу тәсілі | Анықтау және сәйкестендіру үдерісі |
|---|---|
| **Жеке және заңды тұлғалардан (**касса арқылы) | Бұл жағдайда сатушының жеке басын анықтау **қиындық туғызбайды,** себебі операцияны (қызметтерді төлеу, есепшотқа аудару) жүргізу үшін клиент жеке басын куәландыратын құжаттарды ұсынады. |
| **Инкассация арқылы** (сауда ұйымдарынан) | Ақша арнайы бөлмеде есептеледі және бүкіл үдеріс **бейнежазбаға түсіріледі.** Жалған ақша анықталған жағдайда, **жалғандық белгілері бар банкнотты табу туралы акт** толтырылады, содан кейін қауіпсіздік қызметі шақырылады. Алғашқы сатушыны анықтау қиын, себебі жалған банкнота айналымда шамамен 1-1,5 ай болады. Мұндай банкноттар инкассация сөмкелерінен (айына 1 рет) жеке кәсіпкерлер мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерден анықталады. |

**Сауда-ойын-сауық мекемелерінде**

KFC сияқты сауда нүктелерінде кассир мен менеджер күн ішінде бірнеше рет кассадағы ақша қаражатын қайта санайды. Егер жалған банкнота осындай қайта санау барысында анықталса, материалдық жауапкершілік **кассирге** жүктеледі. Ал инкассациядан кейін банкке түскен кезде жалған ақша анықталса, жауапкершілік ақша қаражаты салынған сөмкені пломбалаған **менеджерге** ауысады.

Инкассация қызметкері ЖШС немесе ЖК-ге барып, арнайы пломбаланған сөмкені алады. Содан кейін оны ЕДБ-нің кассасына қайта санау үшін апарады, мұнда егжей-тегжейлі қайта санау барысында жалған банкноттар анықталады.

Жалған банкнота қай жерде табылса да, құқық қорғау органдарына хабарлағаннан кейін нақты әрекет алгоритмі іске қосылады.

## 3.2. Жалған банкноттарды анықтағандағы әрекеттер

1. **Ақпараттың түсуі:** Банктер мен сауда ұйымдары ЭТД-нің кезекші бөліміне және Агенттікке телефон арқылы хабарлайды. Жауап беру жылдамдығын арттыру үшін жазбаша хабарламаларды болдырмау ұсынылады. Жалған банкнотаны анықтаған қызметкер саусақ іздерін сақтау мақсатында оған қолжетімділікті шектеуі керек.
2. **Тіркеу:** ҚМА-нің оперативті кезекшісі АЕАК-на (Ақпаратты есепке алу кітабына) ақпаратты тіркеп, әр банкнотқа жеке нөмір тағайындайды және басшылыққа рапорт береді. Департаменттерде жалған банкноттарды анықтау фактілеріне жедел әрекет ететін оперативті кезекші топтар құрылған.

## 3.3. Тергеу-жедел тобының оқиға орнындағы әрекеттері

- **Шұғыл шығу:** тергеуші мен жедел уәкіл бастапқы шараларды жүргізу үшін оқиға орнына дереу шығады.
- **Купюраны алу:** қолғап қолдану арқылы тәркіленеді. Әр купюра жеке полиэтилен пакеттерге салынып, нөмірленіп, мөрленеді.
- **Жауап алу:** жалған ақша анықталған адамдардан (кассирлер, менеджерлер, қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері) жауап алынады. Жалған ақша табылған жағдайлар, күдіктінің белгілері, қауіпсіздік жүйелерінің бар-жоғы аныз.
- **Бейнежазбаларды алу:** екі түрлі камерадан жазбалар алынады:
  - 1-камера (касса үстінде): күдіктіні тану және видеоархив жасау үшін.
  - 2-камера (сыртқы периметр бойынша): сыбайластарды, көлік құралдарын және кету жолдарын анықтау үшін.
- **Ақшаның түсу көзін анықтау:** егер купюра инкассация арқылы түскен болса, нақты ұйым мен қабылдаған қызметкер анықталады. Қабылданған жерде болжалды уақыт аралығындағы бейнежазбалар алынады.
- **Куәгерлермен жұмыс:** купюраны өткізуге тырысқан адамнан жауап алынады, егер куәгер күдіктіні тани алса, фоторобот жасалады, ол «Образ++» Автоматтандырылған ақпараттық іздеу жүйелері және «Портрет-поиск» Ақпарат іздеудің автоматтандырылған жүйесі дерекқорлары бойынша тексеріледі.

# 4.АНАЛИТИКАЛЫҚ, ТЕХНИКАЛЫҚ-КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Бастапқы іс-шаралар жүргізілгеннен кейін эпизодтар арасындағы өзара байланыстарды анықтауға және қылмыстық топты анықтап, әшкерелеуге бағытталған сараптамалық және талдамалық жұмыс кезеңі басталады.

## 4.1. Сараптамалық зерттеулер

1. **Бастапқы зерттеу (АТК шеңберінде):** тергеуші криминолониялық бөлім (КБ) ЭТД маманына жалғандық белгілерін анықтау үшін сұрау жібереді. Зерттеу мерзімі — 3 сағаттан 1 тәулікке дейін. Маманың анықтамасы негізінде АТК бойынша шешім қабылданып, ары қарай СДТТБР-ге тіркеу жүргізіледі.
2. **Сот сараптамасы (СДТТБР шеңберінде)**: негізгі сұрақтарға жауап алу үшін тағайындалады:
   - Банкнот қандай тәсілмен жасалған?
   - Ол ақша белгілерін дайындау стандарттарына сәйкес келе ме?
   - БШҚ-ның жасырын белгілері бойынша сараптама принтердің моделін және өндірілген күнін анықтауға мүмкіндік береді.

## 4.2. Ақпараттық-аналитикалық жұмыс

1. **Деректер базасымен сәйкестендіру:** тәркіленген купюраның сериясы мен нөмірі «СДТТБР» ақпараттық жүйесінен алынған «Е-5» формасының шығаруымен салыстырылады — онда ҚР аумағында бұрын тәркіленген барлық жалған ақша туралы мәлімет бар. Бұл эпизодтарды ортақ өндіруші негізінде біріктіруге мүмкіндік береді.
2. **Криминогендік картаны құру:** жалған купюралар өндіріс тәсіліне қарай топтарға бөлінеді. Әр топ шеңберінде олардың ел бойынша қозғалыс маршруттары — бірінші және кейінгі сату (жинайтын/тарататын) уақыттары мен орындары талданады.
3. **Бейнежазбалар мен фотороботтарды талдау:** әртүрлі сату орындарынан алынған материалдарды салыстыру бірдей маршрут бойынша әрекет ететін тұлғаларды, яғни сатушыларды анықтауға көмектеседі.
4. **Шетелден әкелінген фактілерді анықтау (шетел валютасы):** шекаралық өтулер тексеріледі (мысалы, Түркия, Дубай, Грузия), сондай-ақ сыбайластардың (жақын туыстар, достар, әріптестер) шекарадан өтуі немесе жіберілген пакеттер/жүк жөнелтемелері тексеріледі.
5. **Ұялы байланыс деректерімен жұмыс:** сату орындарында операторлардың базалық станциялары анықталып, қоңыраулар туралы ақпарат сұралады. Алынған абоненттер тізімдері әртүрлі сату нүктелері бойынша салыстырылады — бірдей номерлер оперативтік мүдде тудырады.
6. **Бұрын сотталған тұлғаларды тексеру:** соңғы 5–8 жылда ұқсас қылмыстар бойынша сотталған тұлғалардың тізімдері талданады. Олардың байланыстары, сондай-ақ бұрын жауапкершіліктен жалтарған адамдар тексеріледі.

# 5. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ АЛДЫН-АЛУ

Жалған ақша жасау қылмысын жасаған күдіктілер анықталған жағдайда, кешенді тергеу әрекеттері жүргізіліп, өзге де іс жүргізу шаралары қабылданады.

## 5.1 Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің негізгі бағыттары

1. **Ұстау:** барлық күдіктілерді бір мезгілде физикалық ұстау арнайы мақсаттағы бөлімшелерді тарта отырып жүргізіледі — бұл психологиялық әсер беру үшін жүзеге асырылады.
2. **Тінту және жауап алу:** жауап алумен қатар цехтар мен пәтерлер сияқты орындарда оқиға орындарын қарау жүргізіледі — жабдықтар, дайындамалар мен флеш-жинақтағыштарды табу мақсатында.
3. **Оқшаулау:** уақытша ұстау изоляторына қамалған кезде ұйымдасқан қылмыстық топтың барлық мүшелерін бөлек ұстау қамтамасыз етіледі — өзара сөз байласудың алдын алу үшін.
4. **Істерді біріктіру:** тергеуші топ қызметінің эпизодтары бойынша барлық қылмыстық істерді бір өндіріске біріктіреді. Ұқсас купюралар бойынша тоқтатылған істер қайта жандандырылады, тану және өзге де процестік әрекеттер жүргізіледі.
5. **Жедел-іздестіру шараларымен сүйемелдеу:** уәкілетті жедел қызметкер қылмыстық іс бойынша барлық эпизодтар мен қатысушыларды анықтау үшін тергеу барысын сапалы сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.

**Қылмыстарды ашумен қатар профилактикалық жұмыс жүргізіледі, ал күдіктілер анықталғаннан кейін олардың барлық әрекеттер эпизодтары бойынша кешенді тергеп-тексеру жүргізіледі.**

## 5.2 Профилактикалық шаралар

ЭТҚ қызметкерлері сауда компанияларының, жанармай құю бекеттерінің (ЖҚБ), банктердің өкілдерімен өзара іс-қимыл жасап, оларға келесіні ұсынады:

- Заманауи валюта детекторларын және ақша санау құрылғыларын орнату.
- Нысандарды үлкен жад көлемі бар бейнебақылау жүйелерімен жабдықтау.
- Жалғандық белгілерін анықтау әдістемесі бойынша персоналды оқыту.
- Кассирлердің материалдық жауапкершілігін күшейту.